

8881300

UGEL-Tocache

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"
 "Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho"



Resolución Directoral N° 1968

Tocache, 07 JUN 2024

VISTO:

El memorando N°0933-2024-GRSM-DRE-UGEL-T/D de fecha 04 de junio de 2024, el Informe Técnico Preliminar N°015-2024-GRSM/DRESM-UGELT/P-CPPADD de fecha 04 de junio de 2024 y demás recaudos que se adjuntan como antecedentes en (22) folios útiles y;

CONSIDERANDO:

Que, mediante VIR-2023019054 fecha 05/09/2023, la Sra. Mirian Tacuchi Martínez, docente de nivel secundario de la IE N°0022, interpone denuncia por abuso de autoridad, en los siguientes términos:

(...) el Prof. Edwin Espinoza Narciso, director (e) (2023) I.E N°0022, en plena formación ante todo los estudiantes presentes ordeno a todos los docentes limpiar sus aulas, la cual cumplí en el salón que me toco realizar mis clases y seguidamente empecé a realizar mi sesión de clases programado para el día lunes 21 de agosto, ya iniciando mi clase en el salón el señor encargado de dirección gritó "si ya limpiaron" desde la puerta del salón segundo de secundaria, en la que mi persona Mirian Tacuchi Martínez, se acercó al docente "estoy perdiendo el tiempo, las horas para realizar mi sesión" el encargado de dirección se molestó y una vez más levanto la voz "tiene que realizar una limpieza profunda" teniendo cuenta que no es mi función, por lo que a mí me contrataron es para dar clases a los estudiantes por lo que la misma Ley N°29944 ampara.

Que, tal como consta los hechos el Sr. Director encargado Edwin Espinoza Narciso, hizo llegar el viernes 25 de agosto u MEMORAUNDUM N°015-2023-IEI, motivo que se menciona "severa llamada de atención, por falta de respeto a la autoridad", en la que nunca falte el respeto al encargado de dirección ni a la directora, por lo que solicite la copia de registro de cuaderno de ocurrencia, para realizar el descargo mediante documento y se me negó a entregar dicho documento excusándose que no tiene tiempo actualmente, ya paso más de una semana; además este cuaderno de ocurrencia por lo que siempre las mismas personas lo redactan a su antojo para perjudicar asimismo desconozco, nunca se hizo en presencia mía, ni firme por lo que es abuso de autoridad y está atropellando mis derechos ante mi persona como profesional ya que no cuento con antecedentes de este tipo en mi trabajo.

Que, este colegiado hace referencia a la Ley N°29944, que en su Artículo 3 MARCO ÉTICO Y CIUDADANO DE LA PROFESIÓN DOCENTE señala: "la profesión docente se ejerce en nombre de la sociedad, para el desarrollo de la persona y en el marco del compromiso ético y ciudadano de formar integralmente al educando. Tiene como fundamento ético para su actuación profesional el respeto a los derechos humanos y a la dignidad de los niños, niñas, adolescentes, jóvenes, adultos y adultos mayores y el desarrollo de una cultura de paz y de solidaridad, que coadyuven al fortalecimiento de la identidad peruana, la ciudadanía y la democracia. Esta ética exige del profesor idoneidad profesional, comportamiento moral y compromiso personal con el aprendizaje de cada alumno".

Que, es menester indicar que, el denunciante no es sujeto del procedimiento administrativo disciplinario, ergo, el desistimiento que realice el denunciante o quejoso de su denuncia administrativa o su queja sólo le afectará a él, pero no afectará el procedimiento disciplinario iniciado de oficio, esto por cuanto el artículo 200, numeral 200.3 del TUO de la Ley 27444 establece: "El desistimiento sólo afectará a quienes lo hubieren formulado".

Por otro lado, el artículo 200, numeral 200.7 del TUO de la Ley 27444 señala:



"La autoridad podrá continuar de oficio el procedimiento si del análisis de los hechos considera que podría estarse afectando intereses de terceros o la acción suscitada por la iniciación del procedimiento extrañase interés general. En ese caso, la autoridad podrá limitar los efectos del desistimiento al interesado y continuará el procedimiento".

Conforme a esta norma, podemos indicar que el desistimiento que presente el denunciante o quejoso en un procedimiento disciplinario, se limitará en sus efectos a estas personas, siendo que en atención al interés público el procedimiento disciplinario debe de continuar.

Que, se ha analizado el acta de fecha 07/09/2023 así como el VIR-2023019054 fecha 05/09/2023, lo cual la presunta agravada lo ha realizado bajo el influjo de su impotencia, sin tener medio probatorio alguno de lo que había denunciado en contra del Prof. Edwin Espinoza Narciso, director (e) IE N°0022, asimismo en cuanto a la diligencia realizada por la Secretaria Técnica en fecha 26/10/2023, la denunciante no aporta medios probatorios que sustenten su denuncia, más por el contrario desiste de su denuncia y solo adjunta el acta de fecha 07/09/2023.

Que, es necesario mencionar el T.U.O de la Ley N°27444 (LPAG) art.- 248 Principios de la potestad sancionadora administrativa numeral 8 causalidad "La responsabilidad debe recaer en quien realiza la conducta omisiva o activa constitutiva de infracción sancionable". Se refiere a que; la Administración no puede hacer responsable a una persona por un hecho ajeno, sino solo por los propios. Conforme a este principio resultará condición indispensable para la aplicación de cualquier sanción a un administrado que su conducta satisfaga una relación de causa adecuada al efecto, esto es, la configuración del hecho previsto en el tipo como sancionable. (...) No puede sancionarse a quien no realiza la conducta sancionable (...) A falta de norma, en nuestro derecho ha sido introducido jurisprudencialmente por el Tribunal Constitucional como una exigencia para ejercer legítimamente la potestad sancionadora. En efecto, nuestro Tribunal ha establecido "(...) la sanción, penal o disciplinaria, solo puede sustentarse en la comprobación de responsabilidad subjetiva del agente infractor de un bien jurídico. En ese sentido, no es constitucionalmente aceptable que una persona sea sancionada por un acto o una omisión de un deber jurídico que no le sea imputable.

En este sentido, y en base a los actuados obtenidos del presente expediente, no se ha logrado acreditar falta disciplinaria alguna, de dicho expediente analizado.

Por esa razón, quienes integran la Administración Pública como funcionarios o servidores adquieren una vinculación especial con el Estado, de jerarquía que permite que se ejerza sobre ellos el *ius puniendi* con cierto grado de diferencia en relación con otros administrados. Las exigencias que recaerán sobre estos serán mayores por estar en juego el cumplimiento de los fines del Estado. De ahí que a los funcionarios y servidores públicos se les imponga mayores obligaciones y deberes sobre cómo conducirse, y se les exija no solo ser personas idóneas profesional o técnicamente hablando, sino también moralmente.

Que, el colegiado, bajo amparo de los numerales 1.3 y 1.11 del artículo IV del Título Preliminar del TUO de la Ley N°27444, reconocen los principios de impulso de oficio y verdad material, respectivamente según los cuales, en el procedimiento administrativo la autoridad administrativa tiene la obligación de ejecutar todos los actos convenientes para verificar los hechos que motivan su decisión, siendo imperativo que impulsen el procedimiento y recaben tantos medios probatorios como sean necesarios para arribar a una conclusión acorde con la realidad de los hechos. Por cuanto de los documentos antes mencionado no se aprecia ni se ha podido acreditar la imputación en contra del Prof. Edwin Espinoza Narciso, director (e) IE N°0022. Por tanto, se cuenta con elemento de convicción (documentos) que no puede pasar inadvertido para el presente caso, quedando demostrado la no configuración de la imputación en contra del director (2023) cuestionado de la IE N°0022.

La calificación y gravedad de la falta se encuentra tipificada en el D.S. N°004-2013-ED Art.- 78:

a) Circunstancias en que se cometen.	No aplica
b) Forma en que se comete.	No aplica
c) Concurrencia de varias faltas o infracciones.	No aplica
d) Participación de uno o más servidores	No aplica
e) Gravedad del daño al interés público y/o bien jurídico protegido.	No aplica
f) Perjuicio económico causado.	No aplica
g) Beneficio ilegalmente obtenido.	No aplica
h) Existencia o no de intencionalidad en la conducta del autor.	No aplica

1968

i) Situación jerárquica del autor o autores.	No aplica
--	-----------

Que, es de verse que el Prof. Edwin Espinoza Narciso, director (e) (2023) I.E N°0022, no ha vulnerado la Ley N°29944, ni los artículos:

art.- 40 literal i) Ejercer la docencia en armonía con los comportamientos éticos y cívicos, sin realizar ningún tipo de discriminación por motivos de origen, raza, sexo, idioma, religión, opinión, condición económica o de cualquier otra índole. art.- 48 primer párrafo, Son causales de cese temporal, la transgresión por acción u omisión de los principios, deberes, obligaciones y prohibiciones en el ejercicio de la función docente, considerado como grave.

Del presente caso en particular esta CPPADD luego del análisis y calificación efectuada a los documentos que obran en autos y por unanimidad, se concluye que **NO existe mérito suficiente para instaurar proceso administrativo disciplinario** al Prof. Edwin Espinoza Narciso, director (e) (2023) I.E N°0022, porque NO se ha logrado acreditar la imputación en su contra, por ende no ha transgredido por acción u omisión su deber y prohibición; **en el ejercicio de la función docente**, debiéndose disponer el archivo correspondiente del presente PAD. En tal sentido, no escapa al conocimiento de esta CPPADD que el docente en proceso no ha vulnerado según Ley N°29944 - Ley de Reforma Magisterial, artículos Art.- 40 literal, c), y Art.- 48 primer párrafo.

Que de conformidad con el D.S N°004-2019-JUS, que aprueba el TUO de la ley N°27444 Ley de Procedimiento Administrativo General en su artículo 6.1 **motivación del acto administrativo**; numeral 6.1 señala "La motivación debe ser expresa, mediante una relación concreta y directa de los hechos probados relevantes del caso específico, y la exposición de las razones jurídicas y normativas que con referencia directa a los anteriores justifican el acto adoptado".

Que, de conformidad con la Ley General de Educación N°28044, Ley de la Reforma Magisterial N°29944 y su D.S N°004-2013-ED y su modificatoria según D.S N°007-2015-MINEDU, D.S N°004-2019-JUS, que aprueba el TUO de la ley N°27444, Resolución Viceministerial N°091-2021-MINEDU y en uso de las facultades conferidas por el D.S N°015-2002-ED.

SE RESUELVE:

ARTICULO 1°.- NO INSTAURAR proceso administrativo disciplinario, al Prof. Edwin ESPINOZA NARCISO, director (e) (2023) I.E N°0022, distrito de Tocache, provincia de Tocache, región San Martín, porque no se ha logrado acreditar la imputación en su contra, por ende no ha transgredido por acción u omisión su deber y prohibición, **en el ejercicio de la función docente**, debiéndose disponer el archivo correspondiente de todos los actuados del presente proceso administrativo disciplinario y por los fundamentos antes expuestos en el presente acto motivado.

ARTICULO 2.- ENCARGAR al Responsable de Secretaría General notifique el presente acto motivado al Prof. Edwin ESPINOZA NARCISO, identificado DNI N°09932612, de acuerdo a la Ley N°27444, art.- 20 y 21, para su conocimiento y fines consiguientes.

ARTICULO 3.- ENCARGAR al responsable de la Oficina de Secretaría General, notifique el presente acto motivado, a la Presidente de la CPPADD, al responsable de la Oficina de Escalafón y al Titular de la Entidad, para su conocimiento y fines consiguientes.

Regístrese y Comuníquese,



Mg. Roni CORAL VARGAS
DIRECTOR (e) DE LA UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA
LOCAL DE TOCACHE

RCV/D(e)UGEL
MDP/PCPPADD
MACA/RD
LBE/ST

830133